P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusila als Indu Dede Anak Dari Onggong
2. Tempat lahir : Baronang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa Rusila als Indu Dede Anak Dari Onggong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) Jalan Tamanggung Panji Nomor 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2025 Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kkn;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSILA Als INDU DEDE Anak ONGGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSILA Als INDU DEDE Anak ONGGONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 16 (enam belas) plastik klip pembungkus paket shabu;
   - 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu;
   - 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
   - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
   - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
   - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong pada hari Rabu, 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 10 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saudari Daris (DPO) datang ke rumah Terdakwa Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong yang beralamat di Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dan menawarkan Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli dari Saudara Jablay (DPO) yang dimana Terdakwa RUSILA menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian setelahnya Terdakwa Rusila bersama Saudari Daris menuju ke tempat tinggal Saudara Jablay (DPO) yang berada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di barak Pak WAHI di Jalan Perintis Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sesampainya Saudara Jablay (DPO) menyerahkan kepada Saudari Daris (DPO) barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Rusila berhutang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa Rusila dan Saudari Daris (DPO) pulang ke rumah Terdakwa RUSILA dan sesampainya di Rumah Terdakwa, Saudari Daris (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Rusila untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digantung di dinding kamar tidur Terdakwa, setelah itu Saudari Daris (DPO) pergi dari rumah Terdakwa Rusila;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Rusila mengambil 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari tas selempang warna hitam yang tergantung didinding kemudian Terdakwa Rusila memaketkan shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket terdiri dari 13 (tiga belas) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan 4 (empat) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya setelah selesai memaketkan shabu tersebut kemudian Terdakwa Rusila simpan masing-masing 4 (empat) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya untuk Terdakwa Rusila bungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan setelah selesai dimasukkan kembali ke dalam tas selempang warna hitam untuk digantung di dinding di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 12.30 WIB ada seorang laki-laki dari Desa Masukih datang ke rumah Terdakwa RUSILA yang beralamat di di Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar;
- Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi Bayu Trisakti Bin Tirtanadi dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan pada rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT 14 yaitu Saksi Budi Imanuel, S.IP Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng dan Mantir Adat yaitu Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari Rahmadi dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:

- 16 (enam belas) plastik klip pembungkus paket shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Setelah itu Saksi Bayu Trisakti Bin Tirtanadi dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dari Saudara Jablay (DPO), yaitu pada hari Kamis, 6 Maret 2025 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0148 tanggal 15 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

“ Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0148.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1254 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 015/11144.00/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gramyang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong pada hari Rabu, 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Bayu Trisakti Bin Tirtanadi dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan pada rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perintis RT.14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT 14 yaitu Saksi Budi Imanuel, S.IP Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng dan Mantir Adat yaitu Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari Rahmadi dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 16 (enam belas) plastik klip pembungkus paket shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu;
  - 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
  - 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

  Setelah itu Saksi Bayu Trisakti Bin Tirtanadi dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0148 tanggal 15 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permana, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

“Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0148.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1254 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 015/11144.00/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gramyang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana jenis shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Perintis di rumah milik Terdakwa RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut karena pada saat itu Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana narkotika tersebut selain Saksi adalah beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan Jaja Anak Dari Tinder Ipeng (selaku Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga RT. 014 Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena menjual, menyimpan, mengusai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Perintis No. 86 RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Saksi ada ditemui 2 (dua) orang laki-laki dan Saksi Budi Imanuel, S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng (selaku Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah) dari Petugas Kepolisian dari Satuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian Petugas Kepolisian meminta kepada Saksi menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi juga Mantir Adar Kelurahan Tewah kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kemudian dihadapan Saksi juga Mantir Adat Kelurahan Tewah Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa mengizinkan saat itu Petugas Kepolisian memberitahukan kepada Saksi juga Mantir Adat Kelurahan Tewah bahwa dari keterangan Terdakwa ada menyimpan shabu di dalam saku celana pendek sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan dihadapan Saksi juga Mantir Adat Kelurahan Tewah Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan tangan kirinya berupa 1 (satu) buah plastik klip dan Petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa ditanya barang tersebut barang apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui oleh Terdakwa adalah barang milik Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan shabu itu dan dijawab dari Jablai kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui tempat tinggal Jablai dijawab oleh Terdakwa mengetahui setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas saat itu telah ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa simpan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip yang berada di saku celana pendek sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa gunakan dan 13 (tiga belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu masing-masing 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis sabu dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dan 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip jumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digantung di dinding di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, sewaktu shabu tersebut ditemukan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ada yaitu 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dari Jablai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai warga RT. 014 Kelurahan Tewah;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat diamankan Petugas Kepolisian tanpa ada paksaan dan perlawanan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Bayu Trisakti bin Tirtanadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan mengamankan Terdakwa karena melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Perintis di rumah milik Terdakwa RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi yang ikut dalam penangkapan pada saat itu adalah rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu Saksi Bripka Bayu Tri Sakti dan juga Budi Imanuel, S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng (selaku Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah) dan Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari Rahmadi (selaku Mantir Adat Kelurahan Tewah) yang mengetahui saat Terdakwa kami amankan dan kami minta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologis penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Saksi bersama rekan Saksi Saksi Bripka Bayu Tri Sakti dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Iptu Abi Wahyu Prasetyo, S.Tr.K., M.H. yang mana sebelumnya kami Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tewah tepatnya di rumah Terdakwa menjual Narkoba atas dasar tersebut yang mana kami sebelumnya melakukan Penyelidikan dengan observasi (pengamatan) tempat yang dimaksud kemudian;
- Bahwa kemudian kami langsung menuju ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu depan sebelah kiri rumah yang saat itu terbuka dan kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan berada di ruang tengah sedang menginang kemudian kami memperlihatkan identitas diri, Surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian kami menanyakan nama kepada perempuan yang kami amankan dan mengaku bernaman Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong setelah itu kami memberitahukan bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat, Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa benar bahwa Terdakwa ada menjual shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa kemudian kami memanggil Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah tidak lama datang Ketua RT. 014 yaitu Budi Imanuel, S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng dan Mantir Adat Kelurahan Tewah yaitu Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari RahmadI dan Terdakwa mengakui benar dihadapan Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah ada menjual shabu setelah itu kami melakukan penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan tangan kirinya barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip dan kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam plastik klip tersebut saat dikeluarkan oleh Terdakwa berisi 3 (tiga) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian kami menanyakan berapa harga shabu tersebut dijawab oleh Terdakwa harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan kami menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah shabunya sudah ada yang terjual dijawab oleh Terdakwa ada yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan kami menanyakan kepada Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dijawab oleh Terdakwa ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan uang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami amankan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada kami masih ada shabu yang lain yang disimpan yaitu ada di dalam kamar tidur Terdakwa saat itu Terdakwa menuju ke kamar tidur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan Terdakwa kami minta untuk mengeluarkan isinya dan saat itu berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih dan didalam kertas putih tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing plastik klip 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan shabu itu dan dijawab oleh Terdakwa dari Jablai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan kami menuju ke tempat tinggal Jablai namun saat sampai di tempat tinggal Jablai saat itu Jablai sudah tidak ada di tempat kemudian Terdakwa berserta barang bukti kami amankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa kanyaknya shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dari Jablai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa membelikan shabu dari Jablai dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB Daris datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Daris kalau Terdakwa mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Daris menghubungi Jablai kembali dan dan Terdakwa diminta untuk membeli shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Daris menuju ke tempat tinggal Jablai yang berada di barak Pak Wahi di Jalan Perintis Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sesampai di tempat Jablai Terdakwa bertemu langsung dengan Jablai dan Jablai sudah menyiapkan suatu barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Jablai memberitahukan kalau sudah terjual agar Terdakwa membayar shabunya dan setelah Jablai menyerahkan shabunya ke Daris dan saat di rumah Terdakwa Daris menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan Terdakwa gantung di dinding di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dari Jablai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) satu paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli shabu kepada Jablai sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa masih berhutang;
- Bahwa jika shabu tersebut terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Terdakwa diamankan diakui adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Briptu Rifki Hidayat Bin H Rusdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan mengamankan Terdakwa karena melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Perintis di rumah milik Terdakwa RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi yang ikut dalam penangkapan pada saat itu adalah rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu Saksi Bripka Bayu Tri Sakti dan juga Budi Imanuel, S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng (selaku Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah) dan Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari Rahmadi (selaku Mantir Adat Kelurahan Tewah) yang mengetahui saat Terdakwa kami amankan dan kami minta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Saksi bersama rekan Saksi Saksi Bripka Bayu Tri Sakti dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Iptu Abi Wahyu Prasetyo, S.Tr.K., M.H. yang mana sebelumnya kami Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tewah tepatnya di rumah Terdakwa menjual Narkoba atas dasar tersebut yang mana kami sebelumnya melakukan Penyelidikan dengan observasi (pengamatan) tempat yang dimaksud kemudian;
- Bahwa kemudian kami langsung menuju ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu depan sebelah kiri rumah yang saat itu terbuka dan kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan berada di ruang tengah sedang menginang kemudian kami memperlihatkan identitas diri, Surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian kami menanyakan nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada perempuan yang kami amankan dan mengaku bernaman Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong setelah itu kami memberitahukan bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa benar bahwa Terdakwa ada menjual shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa kemudian kami memanggil Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah tidak lama datang Ketua RT. 014 yaitu Budi Imanuel, S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng dan Mantir Adat Kelurahan Tewah yaitu Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari RahmadI dan Terdakwa mengakui benar dihadapan Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah ada menjual shabu setelah itu kami melakukan penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan tangan kirinya barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip dan kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam plastik klip tersebut saat dikeluarkan oleh Terdakwa berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menanyakan berapa harga shabu tersebut dijawab oleh Terdakwa harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan kami menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah shabunya sudah ada yang terjual dijawab oleh Terdakwa ada yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan kami menanyakan kepada Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dijawab oleh Terdakwa ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan uang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami amankan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada kami masih ada shabu yang lain yang disimpan yaitu ada di dalam kamar tidur Terdakwa saat itu Terdakwa menuju ke kamar tidur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan Terdakwa kami minta untuk mengeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isinya dan saat itu berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih dan didalam kertas putih tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing plastik klip 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan shabu itu dan dijawab oleh Terdakwa dari Jablai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan kami menuju ke tempat tinggal Jablai namun saat sampai di tempat tinggal Jablai saat itu Jablai sudah tidak ada di tempat kemudian Terdakwa berserta barang bukti kami amankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa banyaknya shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dari Jablai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa membelikan shabu dari Jablai dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB Daris datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Daris kalau Terdakwa mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Daris menghubungi Jablai kembali dan dan Terdakwa diminta untuk membeli shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Daris menuju ke tempat tinggal Jablai yang berada di barak Pak Wahi di Jalan Perintis Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sesampai di tempat Jablai Terdakwa bertemu langsung dengan Jablai dan Jablai sudah menyiapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Jablai memberitahukan kalau sudah terjual agar Terdakwa membayar shabunya dan setelah Jablai menyerahkan shabunya ke Daris dan saat di rumah Terdakwa Daris menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan Terdakwa gantung di dinding di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dari Jablai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) satu paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli shabu kepada Jablai sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa masih berhutang;
- Bahwa jika shabu tersebut terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Terdakwa diamankan diakui adalah milik Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Perintis di rumah milik Terdakwa RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa saat itu ditemukan sebanyak 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu;
- Bahwa 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu shabu tersebut Terdakwa simpan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip yang berada di saku celana pendek sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa gunakan dan 13 (tiga belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu masing-masing 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip jumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di gantung di dinding di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa ada yaitu 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (delapan) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dari Jablai;
- Bahwa tempat tinggal Jabalai di barak Wahi Jalan Perintis Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jablai sekitar akhir bulan Februari 2025 dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Daris dari Desa Tumbang Beren pada saat ada pasar malam di Tewah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dari Jablai dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 12.00 WIB Daris memberitahukan bahwa temannya ada menjual shabu yang bernama Jablai kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Daris kalau Terdakwa mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Daris menghubungi Jablai kembali dan Daris memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk membeli shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengetahui bisa berhutang dan Terdakwa mau menerima kemudian Terdakwa bersama Daris menuju ke tempat tinggal Jablai di barak Pak Wahi di Jalan Perintis Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampai di tempat Jablai dan Jablai sudah menyiapkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dan saat itu Jablai memberitahukan kalau sudah terjual agar Terdakwa membayar shabunya dan setelah Jablai menyerahkan shabunya ke Daris lalu Terdakwa bersama Daris kembali pulang ke rumah Terdakwa dan saat di rumah Terdakwa, Daris menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan Terdakwa gantung di dinding di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tahu jual beli narkotika tidak dijinkan apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu jual beli narkotika tidak dijinkan apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang berupa 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jablai saat itu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara pembayaran sabu tersebut jika shabu habis maka Terdakwa baru membayarkan atau memberi uangnya kepada Daris dan Daris menyerahkan kepada Jablai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kemudian menjual kembali shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu makan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dan Jablai yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang kedua Terdakwa membeli shabu kepada Jablai sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa masih berhutang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabunya Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket masing-masing paket terdiri dan 4 (empat) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 13 (tiga belas) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya saat itu shabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan serta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;

- Bahwa awal Terdakwa mengenal Jablai sekitar akhir bulan Februari 2025 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Daris dari Desa Tumbang Beran sewaktu ada acara pasar malam di Tewah kemudian Terdakwa ditawari Jablai untuk membeli shabu dan Jablai memberitahu kepada Terdakwa bisa berhutang terlebih dahulu kemudian kalau Terdakwa berniat ingin membeli shabu bisa melalui Daris sehingga Terdakwa bisa membeli shabu kepada Jablai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa shabu yang telah diamankan Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa paket menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ibu rupiah) perpaketnya Terdakwa memaketkan shabu tersebut dengan menggukan alat plastik klip untuk membungkus shabu, korek mancis, sendok shabu yang terbuat dari sedotan dan untuk berat masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa perkirakan saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa sedang menginang di rumah Terdakwa kemudian datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, Terdakwa melakukan jual beli Nakroba dan saat itu Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa ada melakukan jual beli Narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada Terdakwa simpan di dalam saku celana sebalah kiri warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memanggil Ketua RT dan Mantir Adat Kelurahan Tewah tidak lama datang Budi Imanuel, SIP, Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng (selaku Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah) dan Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari Rahmadi (selaku Mantir Adat Kelurahan Tewah) kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perintah Tugas kepada Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah dan Mantir Adat Kelurahan Tewah saat itu Petugas Kepolisian memberitahukan kepada Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah bahwa Terdakwa ada menyimpan shabu di dalam saku celana pendek sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa gunakan dan dihadapan Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu Terdakwa keluarkan 1 (satu) buah plastik klip;

- Bahwa Petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam plastik klip tersebut saat itu Terdakwa keluarkan berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu saat itu Petugas Kepolisian dihadapan Ketua RT. 014 Kelurahan Tewah dan Mantir Adat Kelurahan Tewah menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut apa dan milik siapa Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan berapa harga shabu tersebut Terdakwa jawab harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian apakah shabunya sudah ada yang terjual Terdakwa jawab ada yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa ditanya dimana uang hasil penjualannya Terdakwa jawab ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa gunakan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diamankan;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Petugas Kepolisian masih ada shabu yang lain yang Terdakwa simpan ada di dalam kamar tidur Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isinya dan saat itu berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih dan didalam kertas putih tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing plastik klip 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa ditanya barang tersebut barang apa dan milik siapa Terdakwa jawab barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapatkan Jablai. setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan menuju ke tempat tinggal Jablai dan sampai di tempat tinggal Jablai saat itu Jablai sudah tidak ada di tempat kemudian Terdakwa berseta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 1 (satu) orang yang membeli shabu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Daris saat sama-sama menyedot emas di desa Tajau Urap;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada pembeli dengan cara jika ada orang membeli shabu datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang pembelian terlebih dahulu setelah itu Terdakwa menyerahkan barang shabunya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu yang Terdakwa beli dari Jablai tersebut baru dua kali ini dan sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu;
- Bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu melakukan transaksi sabu dari Daris;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Daris karena sering ke tempat acara;
- Bahwa Daris yang menawarkan pada Terdakwa untuk menjual shabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa ditawari Daris jual shabu pada bulan Maret 2025;
- Bahwa yang dikatakan Daris pada Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjual shabu yakni: “Kalau kamu mau jual shabu, ada punya temanku”; lalu Terdakwa jawab: “Tapi aku ngga punya duit” kata Daris: “Bisa aja utang dulu”;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa beli 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut masih belum dipaket;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memaket atau memecah-mecah ke dalam paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh Daris untuk memecah-mecah paket shabu tersebut;
- Bahwa yang dikatakan Daris kepada Terdakwa untuk memecah-mecah paket shabu tersebut yakni: “Kamu dibikin paket an yang 200” Dan Daris yang memberikan contoh pada Terdakwa;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memecah menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu adalah dengan menggunakan sendok stainless lalu pakai sedotan plastik;
- Bahwa cara Terdakwa menakar menjadi paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perkiraan saja;
- Bahwa Daris yang menyuruh Terdakwa membuat paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh Daris membuat 14 (empat belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh Daris membuat 3 (tiga) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa memecah lagi harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket karena diberitahu oleh Daris;
- Bahwa Terdakwa memecah-mecah paket tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Daris pernah main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu di mana Daris sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Daris namun hanya kenal begitu saja;
- Bahwa Terdakwa langsung mau waktu Daris tawarkan Terdakwa jual shabu;
- Bahwa cara orang-orang beli narkotika dari Terdakwa yakni karena diberitahu oleh Daris apabila ada temannya yang mau beli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana awalnya sehingga laku terjual 1 (satu) paket narkotika tersebut karena tiba-tiba ada datang orang beli shabu ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli 1 (satu) paket narkotika tersebut dan Terdakwa tidak ingat ciri-cirinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dikatakan pembeli shabu tersebut saat itu kepada Terdakwa yakni: “Mau beli paketan 200”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada pembeli tersebut: “Mau beli paketan 200 apa?” namun langsung Terdakwa kasih saja paketnya, tidak lama setelah Terdakwa kasih, Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang-barang yang diamankan Polisi dari rumah Terdakwa yakni 16 (enam belas) paket, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong Terdakwa;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu yang sudah laku terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila shabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu akan mendapatkan keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari perkiraan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa anak Terdakwa tinggal sendiri karena bapaknya ikut kerja bersama dengan orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi kabar anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu 1 (satu) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum jual beli narkotika adalah mendulang emas;
- Bahwa penghasilan Terdakwa masih kurang dari mendulang emas tersebut karena Terdakwa tidak punya apa-apa sehingga Terdakwa tertarik jual beli narkoba;
- Bahwa suami Terdakwa kerja di Hulu kadang dapat duit kadang tidak dapat duit;
- Bahwa Terdakwa tertarik jual beli narkoba karena terpaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencicipi narkotika selama Terdakwa jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu berat rasanya apabila anak Terdakwa membeli shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mau lagi jual beli narkotika sekalipun dengan keuntungan yang besar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0148 tanggal 15 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

   "Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0148.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1254 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 015/11144.00/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:

   - Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
   - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan
   - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu;
3. 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
4. 1 (satu) lembar kertas warna putih;
5. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
8. 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Perintis di rumah milik Terdakwa RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Iptu Abi Wahyu Prasetyo, S.Tr.K., M.H. sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tewah tepatnya di rumah Terdakwa terdapat tranksasi jual beli Narkotika, sehingga atas dasar tersebut dilakukan Penyelidikan dengan observasi (pengamatan) tempat yang dimaksud kemudian;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas langsung menuju ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu depan sebelah kiri rumah yang saat itu terbuka dan diamankan 1 (satu) orang perempuan berada di ruang tengah sedang bernama Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong diberitahukan bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa benar bahwa Terdakwa ada menjual shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa kemudian dalam melakukan penggeledahan telah dipanggil Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah tidak lama datang Ketua RT. 014 yaitu Budi Imanuel,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng dan Mantir Adat Kelurahan Tewah yaitu Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari RahmadI dan Terdakwa mengakui benar dihadapan Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah ada menjual shabu setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan tangan kirinya barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa harga shabu tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan telah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dan uang hasil penjualannya dijawab oleh Terdakwa ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan uang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada saat penggeledahan Terdakwa menuju ke kamar tidur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih dan didalam kertas putih tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing plastik klip 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu itu dan dari saudara Jablai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan kami menuju ke tempat tinggal Jablai namun saat sampai di tempat tinggal Jablai saat itu Jablai sudah tidak ada di tempat kemudian Terdakwa berserta barang bukti kami amankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa total shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dari Jablai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Jablai tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa membelikan shabu dari Jablai dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB Daris datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Daris kalau Terdakwa mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Daris menghubungi Jablai kembali dan dan Terdakwa diminta untuk membeli shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dari Jablai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) satu paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli shabu kepada Jablai sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa masih berhutang;
- Bahwa jika shabu tersebut terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Terdakwa diamankan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0148 tanggal 15 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

“Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0148.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1254 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 015/11144.00/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa Rusila als Indu Dede Anak Dari Onggong** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum"* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, yang juga selaras dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui seluruh perbuatannya, diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Perintis di rumah milik Terdakwa RT. 014 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Iptu Abi Wahyu Prasetyo, S.Tr.K., M.H. sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tewah tepatnya di rumah Terdakwa terdapat tranksasi jual beli Narkotika, sehingga atas dasar tersebut dilakukan Penyelidikan dengan observasi (pengamatan) tempat yang dimaksud,kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas langsung menuju ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu depan sebelah kiri rumah yang saat itu terbuka dan diamankan 1 (satu) orang perempuan berada di ruang tengah sedang bernama Rusila Als Indu Dede Anak Dari Onggong diberitahukan bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Menimabng, bahwa dalam proses penangkapan tersebut telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa benar bahwa Terdakwa ada menjual shabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa shabunya ada disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa kemudian dalam melakukan penggeledahan telah dipanggil Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah tidak lama datang Ketua RT. 014 yaitu Budi Imanuel, S.IP., Als Bapak Jaja Anak Dari Tinder Ipeng dan Mantir Adat Kelurahan Tewah yaitu Saksi Ristawan Caca Als Bapak Chen Anak Dari RahmadI dan Terdakwa mengakui benar dihadapan Ketua RT. 014 dan Mantir Adat Kelurahan Tewah ada menjual shabu setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Terdakwa saat itu Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan tangan kirinya barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa yang mana harga shabu tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan telah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dan uang hasil penjualannya dijawab oleh Terdakwa ada di dalam saku celana sebelah kiri warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan uang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diamankan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat penggeledahan Terdakwa menuju ke kamar tidur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih dan didalam kertas putih tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing plastik klip 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu itu dan dari saudara Jablai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti telah damankan dan kemudian anggota kepolisian menuju ke tempat tinggal Jablai namun saat sampai di tempat tinggal Jablai saat itu Jablai sudah tidak ada di tempat kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa total shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mana mengakui bahwa 16 (enam belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapati dari seseorang bernama Jablai, yang awalnya dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membelikan shabu dari Jablai dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB Daris datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daris kalau Terdakwa mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Daris menghubungi Jablai kembali dan dan Terdakwa diminta untuk membeli shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan Terdakwa menyetujui, bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dari Jablai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) satu paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli shabu kepada Jablai sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa masih berhutang, dan apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa telah diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Terdakwa diamankan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0148 tanggal 15 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

> “Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0148.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1254 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 015/11144.00/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelum disisihkan berat kotor 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam melakukan serangkaian pembelian dan penjualan shabu secara berulang, telah memenuhi sub-sub unsur dari unsur ke-2 ini dalam perbuatan yang didakwakan terhadapnya yaitu dalam hak membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusila als Indu Dede Anak Dari Onggong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) plastik klip pembungkus paket shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus paket shabu;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H. , Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, SE.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H.	Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.
Fransiskus Sinurat, S.H.	

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, SE.,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)